法律倫理主題整理：律師倫理—執行職務與真實義務

整理範圍：108-114年司律一試法律倫理考題
涵蓋主題：真實義務、證人證據處理、維護司法、與對造當事人之關係、暗示影響法官、看守所接見
題數：13 題

壹、真實義務

一、刑事案件之真實義務（111年第70題）

關於律師於刑事案件執行職務時之真實義務，下列敘述何者正確？

(A) 於案件進行中，被告之律師既然合理懷疑被告之陳述可能不實，就應該拒絕向法院提出之
(B) 律師得協助被告與證人做開庭準備，要求原本說法與被告不一致的證人統一口徑，改依據律師準備的腳本作陳述
(C) 對於其陳述可能對自己當事人不利的證人，只要沒有威脅利誘，律師得動之以情，要求其受傳喚時不要出庭作證
(D) 於案件偵查中，被告律師即使推測檢調人員即將發動偵查，仍不得教唆被告儘速湮滅證據

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	「合理懷疑」被告陳述不實，不等同「明知」不實。辯護律師不應僅因懷疑即拒絕提出被告之主張。
(B)	✗ 錯誤	律師**不得要求證人統一口徑**或依腳本陳述，此為**教唆偽證**，嚴重違反真實義務。
(C)	✗ 錯誤	律師**不得促使**已受傳喚之證人不出庭作證，無論方式為何（威脅利誘或動之以情皆不可）。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師**不得教唆被告湮滅證據**，即使預測偵查即將發動，此屬嚴重違反法律及倫理之行為。

二、律師拒絕提出不實證據（111年第71題）

下列何者未違反律師倫理規範？

(A) 律師為維護司法尊嚴，在掌握司法人員貪污證據時不得揭露，以免大眾不信任司法
(B) 律師就自己承辦的案件，在報章上發表評論，不附理由攻擊檢察官迎合政治人物而濫行起訴，法官貪贓枉法裁判
(C) 律師將自己受委任之案件，未得到當事人同意，即轉包給其他事務所，只收取些許微薄的介紹費
(D) 律師在承辦行政訴訟案件中，發覺委任人所提出之證據明顯不實而拒絕向法院提出

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	律師掌握司法人員貪污證據時，**應予揭露**，非以維護司法尊嚴為由隱匿。
(B)	✗ 違反	律師**不得不附理由**攻擊檢察官或法官。即便有批評，應有事實依據，且不得作人身攻擊。
(C)	✗ 違反	律師**不得未經當事人同意**即轉包案件。
(D)	☑ 未違反（本題答案）	律師發覺證據**明顯不實**而**拒絕向法院提出**，係履行律師之**真實義務**，不違反倫理。

三、律師勸證人不出庭（112年第70題）

甲律師承辦當事人 A所涉的傷害刑事案件，A的好友 B被對造傳喚出庭作證，因B所看到的事實對 A不利，A要求甲律師勸B不要出庭，甲律師可不可以勸B不要出庭作證？

(A) 可以，因為律師負忠實義務，任何律師都應該這麼做
(B) 不可以，但是如果A和B都寫下切結同意書就可以
(C) 不可以，因為律師不可以為幫助當事人，促使已受傳喚的證人不出庭作證
(D) 可以，因為律師應聽從當事人指示，謀求當事人最大利益

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	忠實義務不等於**不擇手段**。律師不得以不正當方式維護當事人利益。
(B)	✗ 錯誤	切結同意書**不能合法化**此違反倫理之行為。
(C)	☑ 正確（本題答案）	律師**不得促使已受傳喚之證人不出庭作證**，即使為維護當事人利益亦不可。此違反律師之**真實義務**與**程序正義**。
(D)	✗ 錯誤	律師固應維護當事人利益，但須在法律與倫理框架內。

四、刑事被告不實陳述之提出（108年第75題）

關於甲律師執行職務的行為，下列敘述何者正確？

(A) 甲所聘僱的助理延誤受任事件的上訴期間，造成委任人的損害，甲毋須負責
(B) 甲於處理受任的事件中，教唆證人於作證時不為真實之陳述，甲未違反律師倫理
(C) 甲於訴訟進行中，因疏忽未提出對委任人有利之證據，而造成委任人敗訴，甲毋須負責
(D) 甲於案件進行中，對於身為刑事被告之委任人的陳述，雖經合理判斷為不實，仍將之提出，不違反律師倫理

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	律師對其聘僱助理之過失**應負監督責任**，助理延誤上訴期間造成委任人損害，甲應負責。
(B)	✗ 錯誤	律師**不得教唆證人不為真實陳述**，此為嚴重違反真實義務。
(C)	✗ 錯誤	律師因疏忽未提出有利證據而造成敗訴，應負**注意義務違反**之責任。
(D)	☑ 正確（本題答案）	刑事辯護律師對於被告之陳述，雖經**合理判斷為不實**，仍得將之提出，**不違反律師倫理**。因辯護律師之真實義務與檢察官不同，僅需於**明知**不實時始不得提出，**合理判斷**尚未達明知程度。

貳、律師執行職務行為

一、律師行為綜合（114年第70題）

律師下列之行為，何者不違反律師倫理規範？

(A) 在民事訴訟中提出對造當事人聲請傳訊之證人有偽證之前科，並主張該證人之證詞完全不具可信度
(B) 於受A公司監察人委任到A公司查帳時，因認為A公司之職員甲不配合，對甲稱：「因你不配合，我會告你，我事務所做別的不會，做毀滅性的東西很會」
(C) 為蒐集證據以供談判破裂時訴訟使用，與對造當事人協調和解意願與條件時私下錄音，未告知對造當事人
(D) 與原不認識且初次到事務所諮詢的當事人，在諮詢後利用當事人的無助心理狀態下隨即在辦公室發生性行為

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 未違反（本題答案）	依法律程序，律師得**質疑證人之可信度**，提出證人之前科紀錄為彈劾證據，此屬合法之訴訟攻防。
(B)	✗ 違反	律師以威脅性語言恐嚇他人（「做毀滅性的東西很會」），違反律師應有之**品位與風度**。
(C)	✗ 違反	和解協商中**私下錄音**未告知對造，違反律師**誠信義務**及對造當事人之權益保障。
(D)	✗ 違反	律師**不得利用**當事人之無助心理狀態發生性行為，此嚴重違反律師倫理。

二、律師開庭受辱與媒體揭發（112年第71題）

甲律師承辦的案件開庭時，審判長辱罵甲律師是人渣，甲律師當場異議，但是審判長不予理會。開完庭後，甲律師即將開庭受侮辱的情節透露給媒體。甲律師透露給媒體的行為有無違反律師倫理規範？

(A) 有違反，法院開庭的實質內容是不公開的，所以未經准許不得錄影、錄音，更不得將開庭情況透露給媒體
(B) 審判長之態度確有違法官應有之行為規範，甲律師對此情事揭發，並不違反律師倫理規範
(C) 在訴訟程序進行當中，甲律師不得做此行為，要等到全案終結確定後，甲律師才能揭發
(D) 甲律師只能夠秘密向法院院長或向所屬律師公會舉發，但絕不能透露給媒體

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	法院開庭原則上**公開審理**，且甲揭發法官不當行為不等於洩漏案件實質內容。
(B)	☑ 正確（本題答案）	審判長辱罵律師，違反**法官倫理**。甲律師揭發法官之**不當行為**，屬維護律師尊嚴與司法形象之正當行為，**不違反**律師倫理。
(C)	✗ 錯誤	揭發法官不當行為不以案件終結為前提。
(D)	✗ 錯誤	非僅能秘密舉發，透露給媒體亦不違反倫理。

三、律師執行職務綜合（110年第74題）

甲律師從事下列行為，何者不違反律師倫理？

(A) 甲律師告知受家暴客戶 A 其處理離婚事件經驗豐富，保證必得讓法院將對未成年子女之親權行使及負擔判給A
(B) 在先前任職之X事務所得知當事人B之機密資訊，於案件完全結束後，甲離職轉任Y事務所，而在Y事務所處理的乙控告B事件中，將B的機密資訊揭露給Y事務所
(C) 甲律師未具備專利法相關知識與經驗，但對外宣稱為專利法專家並以此招攬當事人
(D) 在法院閱卷之後，到看守所對刑事案件當事人告知卷宗筆錄內容，使當事人得知悉卷證之內容

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	律師**不得保證勝訴**，包括保證親權判決結果。
(B)	✗ 違反	在前事務所得知之**機密資訊**，保密義務永久存續，**不得揭露**予新事務所。
(C)	✗ 違反	律師**不得虛偽宣稱**為某領域專家以招攬當事人。
(D)	☑ 未違反（本題答案）	辯護人閱卷後**告知被告卷證內容**，係保障被告之防禦權，屬辯護人之**正當職務行為**。

四、律師與法院及司法人員之關係（108年第71題）

關於律師與法院及司法人員之間的關係，下列敘述何者錯誤？

(A) 律師不得惡意詆毀司法人員或司法機關
(B) 律師應協助法院發現真實及實現司法正義
(C) 律師應扮演監督法官及檢察官的角色，積極參與法官評鑑及檢察官評鑑
(D) 地方法院法官得依職權將應付懲戒之律師直接送請律師懲戒委員會處理

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	律師**不得惡意詆毀**司法人員或司法機關，此為律師倫理基本要求。
(B)	☑ 正確	律師應**協助法院發現真實**及實現司法正義，此為律師之社會責任。
(C)	☑ 正確	律師應積極參與**法官評鑑及檢察官評鑑**，發揮監督功能。
(D)	✗ 錯誤（本題答案）	地方法院法官**不得依職權**直接將應付懲戒之律師送請律師懲戒委員會處理。律師懲戒程序有其特定之程序要件，非法官個人得依職權直接送請。

五、律師看守所接見與交付文件（109年第72題）

甲律師到看守所面會因殺人罪嫌遭羈押之當事人 A 時，未經看守所許可，將 A 所經營公司之業務報告直接交付給A。甲律師有無違反律師倫理相關規範？

(A) 沒有違反，因為羈押被告仍有權閱覽私人事務之文件
(B) 看情形，如果A被禁見且禁止通信就不能；如果沒有禁見及禁止通信，甲律師就可以交付
(C) 看情形，如果是和案情無關的業務報告，甲律師就可以交付；如果有串供之虞，就不能交付
(D) 有違反，甲律師去看守所接見羈押中的被告，除了和案情有關之書狀傳遞外，不能交付任何物品給羈押的當事人

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確（本題答案）	羈押被告仍有權**閱覽私人事務之文件**，律師交付當事人公司業務報告**不違反**律師倫理規範。
(B)	✗ 錯誤	是否禁見或禁止通信不影響律師交付私人事務文件之判斷。
(C)	✗ 錯誤	不以文件是否與案情有關或有無串供之虞為判斷標準，被告閱覽私人事務文件之權利受保障。
(D)	✗ 錯誤	律師接見羈押被告時，並非**僅能傳遞案情相關書狀**，當事人仍有閱覽私人事務文件之權利。

參、暗示影響法官

一、暗示影響法官（111年第69題）

律師執行職務之行為，下列何者違反律師倫理？

(A) 代委任人召開記者會表示某判決認事用法不當，將提出上訴
(B) 向委任人表示：「我與承審法官是30年好友，經常餐聚，感情很好」
(C) 因合理判斷當事人提供之本票係偽造，故拒絕依當事人指示提交予民事法院
(D) 因為證人A之證言可能對律師之委任人不利，告知證人A其得拒絕證言之相關法律規定

答案：(B)

正確/錯誤	說明

選項

(A)	☑ 未違反	代委任人召開記者會評論判決並表示將上訴，屬律師**正當業務行為**。
(B)	✗ 違反（本題答案）	向委任人暗示自己與法官關係密切（酒肉關係），**暗示有不當影響司法之能力**，嚴重違反律師倫理。
(C)	☑ 未違反	律師合理判斷本票為偽造而**拒絕提交**，係履行真實義務。
(D)	☑ 未違反	告知證人**合法之拒絕證言權利**，屬法律專業之說明，不違反倫理。

二、前法官律師暗示影響（110年第72題）

甲律師曾經擔任法官，有當事人找甲律師承辦訴訟案件，向甲律師明言，聽說甲律師和承辦法官熟識，特別前來委任，希望甲律師利用之前的同事情誼爭取勝訴，甲律師為了接案，回答說他跟承辦法官確實很熟，他會想想辦法。實際上甲律師並沒有私下去找承辦法官，甲律師有沒有違反律師倫理規範？

(A) 甲律師並沒有答應一定會去找承辦法官，所以沒有違反
(B) 因為甲律師確實沒有去找承辦法官，也沒有實際影響司法的行為，所以沒有違反
(C) 只要與承辦法官有同事關係的案件，律師都應該迴避而不能接受委任，甲律師沒有迴避所以違反律師倫理規範
(D) 甲律師已經暗示其有不當影響司法的能力，即使實際上未影響司法，亦已違反律師倫理規範

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	甲暗示「會想想辦法」即已違反，不以明確答應為必要。
(B)	✗ 錯誤	是否實際影響司法**不影響**違規認定。**暗示本身**即違反倫理。
(C)	✗ 錯誤	與法官有同事關係不當然須迴避。問題在於甲**利用此關係暗示影響**。
(D)	☑ 正確（本題答案）	律師**暗示有不當影響司法之能力**，即使實際上未影響，**已違反律師倫理**。律師不得以其與法官之關係作為招攬案件之手段。

肆、與對造當事人之關係

一、受僱律師私下會見對造（113年第74題）

甲是律師事務所的合夥人，乙為事務所的受僱律師。乙為求勝訴，私下會見已委任律師之對造當事人。下列敘述何者正確？

(A) 乙之行為有助於當事人勝訴，縱使違反其他法令，但不違反律師倫理規範
(B) 委任人是委任甲處理案件，乙只是甲的受僱律師，乙之行為不影響甲的律師倫理義務
(C) 乙律師知道對造已委任律師，不應該私下會見對造
(D) 因乙為甲所僱用，甲不得將此事通知乙所屬之律師公會進行懲戒程序

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	有助勝訴不構成正當理由，仍違反倫理。
(B)	✗ 錯誤	受僱律師之行為**亦影響**合夥人之倫理義務，事務所有監督責任。
(C)	☑ 正確（本題答案）	律師**不得私下會見**已委任律師之對造當事人。應透過對造之律師進行溝通。
(D)	✗ 錯誤	甲**得將此事通知**乙所屬律師公會。

二、律師與對造之行為（111年第75題）

關於律師與事件相對人之行為，下列情形何者未違反律師倫理規範？

(A) A 與 B 之離婚調解事件，代理 A 之甲律師認為代理 B 之乙律師難以溝通，故私下自行聯絡 B 進行協商
(B) A 與 B 之民事訴訟，代理 A 之甲律師認為和解對 A 較為有利，雖然 A 明白反對和解，甲仍然未經A授權便自行與B洽談和解
(C) A與B之離婚後子女監護事件，代理A之甲律師於開庭時提出B有不適任照顧子女之事證，令B 覺得受到詆譭中傷
(D) A與B之專利侵權民事訴訟中，代理A之甲律師明知刑事告訴之部分B已獲不起訴處分確定，卻仍發信通知B之客戶表示B觸犯刑責

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 違反	律師**不得繞過對造律師**，私下直接聯絡已委任律師之對造當事人。
(B)	✗ 違反	律師**不得未經當事人授權**自行與對造洽談和解，尤其在當事人**明確反對**之情形。
(C)	☑ 未違反（本題答案）	律師於開庭時提出對造不適任照顧子女之**合法事證**，係為維護當事人權益之正當訴訟攻防，即使對造感覺不快，亦不違反倫理。
(D)	✗ 違反	

律師**明知**B已獲不起訴處分卻仍通知B之客戶稱B觸犯刑責，係以**不實訊息**損害對造，違反律師倫理。

[!NOTE]
重點整理
律師執行職務與真實義務：

- **真實義務**：不得教唆偽證、湮滅證據；不得促使證人不出庭；得拒絕提出明顯不實之證據
- **暗示影響司法**：暗示有不當影響法官之能力，即使未實際影響，**已違反**倫理
- **維護司法**：掌握司法人員貪污證據應揭露；揭發法官不當行為不違反倫理；律師懲戒需依特定程序，非法官得依職權直接送請
- **與對造關係**：不得私下會見已委任律師之對造；不得繞過對造律師直接聯絡對造
- **正當攻防**：於訴訟中質疑證人可信度、提出不利對造之合法事證 → 不違反倫理
- **看守所接見**：律師得交付當事人私人事務文件，羈押被告仍有權閱覽
- **不得保證勝訴**、不得虛偽宣稱專家、辯護人告知被告卷證內容為正當職務行為

資料來源： 108–114 年司律一試法律倫理考古題
最後更新： 2026-06-19